

מסורת הש"ס

(א) חגיגה טז: עירובין 15: ר"ה לג. [קדושין לו.]. (ב) לעיל ח. כז. א. [נלקמן פס.]. (ד) [ב"ק קז.]. (ה) נכרות לג. עירובין נא. מסכת יג. יבמות ז'. נדה כג. יומא ג. מיר ה. הוריות ח. מנחות ד. מהג. ו [מלועז פרשה ו.]. (ו) [ג"ל במז שהולאוהו]. (ז) [נע"ז עוס' כחצות לל. ד"ה ור"ש וחס' ב"ק עא: ע"ן ד"ה איסורא]. (ט) [ע"ן חוס' לעיל פ: ד"ה קדשים].



תורה אור השלם

1. וְהָא ד' יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האָנָשִׁים הַבְּיָוָה וטבח טבח והבן בי אתי יאכלו האָנָשִׁים בצָהָרִים:

בראשית מג טז
2. וְשֶׁב הַבְּחַן בַּיּוֹם הַשְּׂבִיעִי וְהָאָה הַחֲנָה פֶּשֶׁה הִגְבֶּה בְּקִרְת הַבֵּית: ויקרא יד לט
וּבֹא הַבְּחַן וְהָאָה הַחֲנָה פֶּשֶׁה הִגְבֶּה בְּבֵית צִמְצִיט מִמְאָרְתָּהּ הוּא בְּבֵית טָמֵא הָדָא: ויקרא יד מד
3. וְאִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן הָגֵר הָיָה בְּתוֹכָם אֲשֶׁר יָצַד צִיד הָיָה או עוף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְשֶׁפֶר אֶת דָּמּוֹ וּבָשָׂהוּ בָּעֶפֶר: ויקרא יז יג



מוסף רש"י

ונתנבלה בידו. שלא מלפניו (לעיל כז:) כגון על ידי פנימת סכין או שהיה לו דרכה (לעיל יז.). הנוחר. מלעז. ולשון נחירה שקורטט לאורכה מנחירה ועד החזה (שם). ומעקף. סימניו, ונחמה קאי לטעוה כסוי כגון כזי ואיל (שם). פטור מלכסות. דכתיב אשר יאכל ושפר וכוה, וכוה לאכילה הכתוב מדבר, ואפילו מתן דממזי כסוי כשחוטט ונמלאת טרפה, הכא מודה דשחיטה מהיא צעני, דגמר שפיכה שפיכה משחוטט חוץ והתם שחיטה כתיב (שם). שחיטה שאינה ראויה. לאכילה, הוהיל ושחטה כהלכתה שמה שחיטה (ביק קט.). זו היא שיבה זון היא ביאה. לזון גזירה שזה זה מזה (יומא ב:) מכות יג.) כלומר ילפינן גזירה שזה מזה (יבמות יז: כעו דהו מריווה שיה או מריווה ציה (נדה כב:) דלע"ג דלא דמו קראי להדר, כיון דמריווה כצילח כהן משחצי דיעני כזה גזירה שזה (יבמות יז: וכע"ז מנחות ד. וע"י רש"י ערובין נא. בארכות).

אלא ספק איש. ודוחה יוס טוב גמור: ור' יוסי. דלא חשיבא ליה הא פירכא משום דאזיל לטעמיה דאמר אפילו אשה ודאית תקעה ואע"ג דלא מייחיצא אבל בכסוי דאילו ידעינן דזהמה היא ציו"ט אסור לכסות כוי מספק לא מחללינ עליה יו"ט: **סומכות ראוש.**

ואע"ג דלא מייחיצא ולא אמרינן עבודה עובדת נקדשים. והכא נמי לא אמרינן מחללת יוס טוב היא: ולמאי דקאמרי רבנן נמי. דאשה אסורה לתקוע וטומטוט דספק הוא דוחה אית ליה פירכא לתשובה שלהם: מה **לפקיעם שופר שכן ודאה דוחה שזה במקדש.** לפיכך ספיקה דוחה יוס טוב בגבולין: **תאמר בכסוי.** שאין ודאו דוחה שזה כלל: הא בשאר ליני **נהגא.** בתמיה: **מתני' חיה ועוף הנסקלין.** כגון שנרצעו ונגמר דינן ושחטן: **וחכמים פוטרינ.** דשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ואע"ג דבכסוי שפיכה כתיבא אפילו הכי אשר יאכל כתיב. וטעמיה דרבי מאיר מפרש בגמרא: **גב' ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואם בנו.** דשחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה **לחייבו: ושנאה צלשון חכמים.** כדמתן (לעיל דף פא:). רבי שמעון פוטר וטכמים מחייבין ובכסוי מתן ר' מאיר מחייב וטכמים פוטרינ. ולקמיה מפרש ואזיל מאי שנה דראה אלו כאן ואלו כאן: **מה להטן שחיטה ראויה.** כדכתיב (בראשית מג) כי אתי יאכלו: **ושא הכהן וצא הכהן.** צגגעי צמים כתיב וילפינן מינה גזירה שזה צמורת כהניס^(א) נאמר וצא הכהן ונאמר וצא הכהן מה שניה חולץ וקולה וטח וזמן לו שצוע אף ציאה כוי וכצר פירשטיה יפה צעירוצין^(ב) (צכילד מעצרון) (דף נא:). צשחוטו חוץ כתיב (ויקרא ח) דס שפך: **לא**

א"ר מני בר פמיש גמר ^ימטבות טבח והכן מה להלן שחיטה ראויה אף כאן שחיטה ראויה ור"מ נמי ליגמר מטבות דנין שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה מטביחה ^(א)מה נפקא מינה הא תנא דבי רבי ישמעאל ²ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה זו היא ביאה הני מילי היכא דליכא דרמי ליה ^א אבל איכא דרמי ליה מדרמי ליה ילפינן ורבי שמעון נמי ליגמר משחוטו חוץ דנין חולין מחולין ואין דנין חולין מקדשים ור' מאיר אטו אותו ואת בנו בקדשים מי לא נהיג היינו דקאמר רבי חייא ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים מאי טעמא דר' מאיר בכסוי הדם אמר ר' שמעון בן לקיש ^גגמר שפיכה שפיכה משחוטו חוץ מה להלן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה אף כאן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה ורבי שמעון ¹³אשר יאכל כתיב ורבי מאיר ההוא ^ולמעוטי עוף טמא הוא דאתא ורבי שמעון עוף טמא מאי טעמא דלאו בר אכילה הוא טרפה נמי לאו בר אכילה הוא והיינו דאמר רבי חייא ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכסוי הדם ושנאו בלשון חכמים אמר רבי אבא **לא**

לאו דילפינן הכא שחיטה משחיטה הוה ילפינן צארצעה וחמשה (ב"ק דף עא.) טביחה מטביחה אע"ג דלא נאמר צביון כדאיתא נמי ציצמות וא"ת ור"מ למה ליה למילף משחוטו חוץ נילף מגופיה דאותו ואת בנו נוהג נקדשים אע"ג דלאו שחיטה ראויה היא דהא הוי מחוסר זמן וי"ל דניחא ליה למילף משחוטו חוץ משום דמגופיה איכא למידחי דלא אסר רחמנא אותו ואת בנו נקדשים אלא כשראשון קדשים ושני חולין דשחיטה ראויה היא: **וְאִין דנין חולין מקדשים.** ומ"מ נקדשים נמי פטר צשחיטה שאינה ראויה ^(א)משום דעיקר קרא דאותו ואת בנו צחולין כתיב ותימנה דצפרק ממיד נשחט (פסחים דף סג.) מתן רבי שמעון אומר השוחט פסח צי"ד על החמץ לשמו חייב שלא לשמו פטור ומפרש צקונטרס משום דהוי פסול ור"ש לטעמיה דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה והשתא התם הוה ליה למילף משחוטו חוץ דשמה שחיטה דהויא קדשים מקדשים: **וְרַבִּי שמעון אשר יאכל כתיב.** אבל אס לא אשר יאכל מטביחה לא גמר משום דלא דמי שפיכה לטביחה כמו שחיטה לטביחה ^זהקשה הר"ר אליעזר ממיי"ץ אימא דהאי אשר יאכל אתא למעוטי אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים כדדריש רבי שמעון מכל האוכל אשר יאכל צפרק המנחות והנסכים (מנחות דף קא:). ובצפרק העור והרטוב (לקמן דף קנט.) ומרבינן אפילו עוף טמא כיון דמותא צהנאה וי"ל דהתם כתיב מכל האוכל דמרצה כל אוכל אפילו אסור צהנאה ואתא אשר יאכל למימר שיהא מותר צהנאה אבל הכא לא כתיב כל אשר יאכל משמע המותר לישראל לאכול:

כסוי הדם פרק ששי חולין

פה.

מה צמיצה שכן אינה נוהגת בציצות בבימים. ואס תאמר כיון שאין הפירכא מעין ק"ו שחלוי צדחיה נשים הפירכא צתוך הק"ו כמו צכילד הרגל (ב"ק דף נד:) צדעי למילף שיהא קרן צרשות הניזק משלם מזק שלם משן ורגל ולא פרכינן מה לשן ורגל שכן הניזק מלוי משום שאין הפירכא מעין ק"ו דהוי מתשלומין וי"ל דהתם סברא צעלמא היא אבל חומרא וקולא דכתיבא כמו שאינה נוהגת צלילות כבימים דהכא פרכינן אע"ג דלא הוי מעין ק"ו וכן צפרק קמא דצחסים (דף י.) דיליף שוחט ע"מ לזרוק שלא לשמו פסול מק"ו דשוחט על מנת לזרוק חוץ לזמנו ופריך מה לחוץ לזמנו שכן ככרת:

נשים סומכות ראשות. היינו צאקפויי ידא כדאמר צאין דורשין (חגיגה דף טז:) אבל צכל כזה מודה רבי יוסי דאסור ומיימי הכא כי היכי דשרי רבי יוסי לקמוץ לנשים צאקפויי ידא אע"ג דנראה כעבודה נקדשים ה"נ תקיעה דלינא אלא איסורא דרבנן שרי רבי יוסי צנשים: **דנין שחיטה משחיטה ואין דנין שחיטה מטביחה.** הקשה

הר"ר נתן דגצי תשלומי ד' וה' (ב"ק דף עא.) מחייבי רבנן צשחיטה שאינה ראויה כגון שחט צצצת או לעבודת כוכבים צטוצת ע"י אחר וצשוחט ונמלאת טרפה והתם הוה ליה למילף טביחה מטביחה דטועמו כתיב וי"ל דהתם דנין טביחה צעצירה משחיטה דעצירה ואין דנין טביחה דעצירה מטביחה דהיתר והכא אינטריך למימר דנין שחיטה משחיטה אפי" אס נמלאת הראשונה טרפה דהוי שחיטת היתר אבל אס נמלאת השניה טרפה שהיא שחיטת עצירה לא היה צריך לטעמא דשחיטה משחיטה א"י וי"ל דנין דצר הנאמר צסיני מדצר הנאמר צסיני ולא מטצות טצח והכן שלא נאמר צסיני ואע"ג דהוי טביחה מטביחה והכא נמי מלי לשנויי הכי אלא דצללו הכי משני שפיר ^(א)וא"ת דצריש פ"צ ציצמות (דף פ:) אמרינן דנין אחיס מלחיס ואין דנין אחיס מלמחך אע"ג דלחיס דצני יעקב לא נאמר צסיני וי"ל דכיון דילפינן הכא דשמה שחיטה תו אית לן למימר צכל דוכתי דשמה שחיטה וליכא למימר דלדצרה נילף טביחה מטביחה התם דלא שמה שחיטה וכן נאמר צכל דוכתי דהא כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אית לן למימר דנין דצר הנאמר צסיני מדצר הנאמר צסיני אבל אי

לאו דילפינן הכא שחיטה משחיטה הוה ילפינן צארצעה וחמשה (ב"ק דף עא.) טביחה מטביחה אע"ג דלא נאמר צביון כדאיתא נמי ציצמות וא"ת ור"מ למה ליה למילף משחוטו חוץ נילף מגופיה דאותו ואת בנו נוהג נקדשים אע"ג דלאו שחיטה ראויה היא דהא הוי מחוסר זמן וי"ל דניחא ליה למילף משחוטו חוץ משום דמגופיה איכא למידחי דלא אסר רחמנא אותו ואת בנו נקדשים אלא כשראשון קדשים ושני חולין דשחיטה ראויה היא: **וְאִין דנין חולין מקדשים.** ומ"מ נקדשים נמי פטר צשחיטה שאינה ראויה ^(א)משום דעיקר קרא דאותו ואת בנו צחולין כתיב ותימנה דצפרק ממיד נשחט (פסחים דף סג.) מתן רבי שמעון אומר השוחט פסח צי"ד על החמץ לשמו חייב שלא לשמו פטור ומפרש צקונטרס משום דהוי פסול ור"ש לטעמיה דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה והשתא התם הוה ליה למילף משחוטו חוץ דשמה שחיטה דהויא קדשים מקדשים: **וְרַבִּי שמעון אשר יאכל כתיב.** אבל אס לא אשר יאכל מטביחה לא גמר משום דלא דמי שפיכה לטביחה כמו שחיטה לטביחה ^זהקשה הר"ר אליעזר ממיי"ץ אימא דהאי אשר יאכל אתא למעוטי אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים כדדריש רבי שמעון מכל האוכל אשר יאכל צפרק המנחות והנסכים (מנחות דף קא:). ובצפרק העור והרטוב (לקמן דף קנט.) ומרבינן אפילו עוף טמא כיון דמותא צהנאה וי"ל דהתם כתיב מכל האוכל דמרצה כל אוכל אפילו אסור צהנאה ואתא אשר יאכל למימר שיהא מותר צהנאה אבל הכא לא כתיב כל אשר יאכל משמע המותר לישראל לאכול:

^אאימא

עין משפט נר מצוה

יד א מיי פ"ג מהלכות מעשה קרצנות הל' ח סג עשין קפג:
פז ב ג ד מיי פ"ד מהל' שחיטה הל' י סג עשין סד טוש"ע י"ד סי' כח סעף ח:
פז ה מיי פ"ז שס הלכה ה:
יז ו מיי פ"ד שס הל' י:



גזיון הש"ס

נב' גמר שפיכה שפיכה. עיין לעיל דף ח ע"צ חוס' ד"ה צנשיס: שם למעוטי עוף טמא. עיי חוס' רי"ד קדושין דף ט ע"צ ד"ה המקדש צעלמא:



שיטה מקובצת

א) אבל איכא דרמי ליה מדרמי ליה. גיב עיי חוס' דהתם דף ד' ע"א:
ב) הקשה הר"ר אליעזר ממיי"ץ. גיב עיי חוס' בכורות טז ט' ע"ב:



רבינו גרשום

ור' יוסי לטעמיה דאמר דרמי אשה נמי תקעה כר. כלומר ר' יוסי דמיימי מק"ו ממילה שאין מסכין דם כזי ביו"ט הוא אויל לטעמיה דלא מצי למימר תקיעת שופר בגבולין יוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספיקא דוחה יו"ט הי"נ נימא לענין כזי שיהא ספיקו דוחה יו"ט. דהכא לענין ספק איש ספק אשה דין הוא שיהא ספק דוחה יו"ט דודאי אשה נמי תקעה: שכן דוחה שבת במקדש. גרסי: ראה רבי דבריו של ר"מ באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים. כלומר השוחט ונמצאת טרפה השוחט פרת חטאת כוי. ר"ש פוטר וחכמים מחייבין (א) דהוה ר"מ דבריו של ר"ש בכסוי הדם ר"מ מחייב וחכמים פוטרינ: מה חתם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. כלומר שחוטט חוץ שחיטה שאינה ראויה היא וקרי ליה שחיטה: גמר מטבות טבח והכן מה להלן שחיטה ראויה דאמרינן בחולין צי"א מאי טבח פרע להן בית השחיטה: ור"ש אשר יאכל כתיב. כלומר היכא מוחייב בכסוי בשחיטה שראויה לאכילה דכתיב אשר יאכל:

א) צ"ל וראה דבריו של ר"ש ככסוי הדם ומי צממ' ר"מ וכו'.